

1500127-70.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FAULER FELIX DE AVILA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2057149/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23306841 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500127-70.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2057149/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23306841 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1386/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2057149 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2057149 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 1386/22/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2057149/2022 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DA SILVA SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 15 de julho de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Fauler Felix de Ávila, Juiz Substituto, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra MAICON DA SILVA SANTOS. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado ao réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e ADRIANO DOS REIS, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o

MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas presentes e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Maicon da Silva Santos, qualificado a fls. 16, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 150/152. O réu foi notificado (fls. 209). Sobreveio defesa preliminar (fls. 219/220). A denúncia foi recebida (fls. 221/223). Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido acusatório é procedente. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de exame químico toxicológico (fls. 131/133), relatório de investigações (fls. 134/135) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Na fase inquisitorial, o acusado se reservou ao direito de se manifestar somente em juízo (fl. 5). Em interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos estava indo a uma pastelaria buscar pastel para o seu sobrinho, quando foi abordado e questionado se tinha passagem. Narrou ter respondido positivamente e ouviu do policial Ricardo que ele seria preso por tráfico. Explicou ter sido levado até os outros policiais militares, que, no caso, testemunharam em juízo. Todavia, a inocência invocada pelo acusado navega absolutamente isolada nos autos em questão. Luiz Francisco dos Santos Neto, tenente da polícia militar, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Nadir Kenan, palco da ocorrência dos fatos e local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas, quando se depararam com alguns indivíduos reunidos na entrada do Bloco 18 do Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa. Aduziu que tais pessoas, tão logo visualizaram a viatura policial, correram para outro bloco, sendo acompanhadas pelo depoente e pelo seu colega de farda, Adriano Reis, oportunidade em que conseguiram deter e abordar Maicon. Disse que visualizaram uma sacola que Maicon dispensou próximo a uma árvore localizada naquele bloco, dentro da qual havia sessenta microtubos providos com cocaína, e em seu bolso foi encontrada mais a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) e um aparelho celular. Questionado, disse que o réu confessou o tráfico de drogas, informando aos policiais que vendia cada pino pelo valor de dez reais. Disse que o acusado já era conhecido nos meios policiais e por delatores que moram na região por tal prática, inclusive ele tinha apelido de "Veim". Adriano dos Reis, também policial militar, ratificou na íntegra a versão apresentada por Luiz Francisco. Reforçou que encontraram alguns indivíduos na Avenida Abdo Daher, entrada do Bloco 18, os quais correram no sentido do Bloco 26. Durante a perseguição das pessoas que fugiram, conseguiram abordar Maicon que, no caso, correu segurando uma sacola e a dispensou. No interior da sacola havia sessenta pinos providos com cocaína, que foi arrecadado pelo depoente. Disse, ainda, que há uma escola municipal próximo ao local. Explicou que os outros indivíduos conseguiram fugir e não visualizou nada com eles. Narrou que a todo momento o acusado não saiu de seu campo visual. Não há como duvidar da palavra dos militares que, como cediço, prestaram o compromisso de dizer a verdade, diferentemente do réu, que, no caso, pode até mesmo permanecer em silêncio. Ademais, questionado, o réu disse não conhecia os policiais ouvidos em juízo, o que foi confirmado pelos próprios militares. Destarte, não havia qualquer motivo para os militares imputarem falsamente crime a Maicon da Silva Santos. A condenação do réu, destarte, é medida que se impõe. Salutar, ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao disposto no art. 40, III, da Lei de Drogas, isso porque o relatório exarado pela Polícia Civil atestou que o delito foi praticado nas imediações da Escola Municipal Olga Abi Rachid Moraes, na Rua Justo Pastor Aguilera, bem como da Escola Municipal Prof. Fausto Lex, na distância de aproximadamente 50 (cinquenta) e 150 (cento e cinquenta) metros (fls. 134/135), respectivamente. O art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, ao preceituar a citada causa de aumento de pena, não exige nenhuma circunstância especial além da proximidade física com os citados estabelecimentos, por propiciarem um grande fluxo de pessoas, o que torna mais fácil, ágil e lucrativa a mercancia da droga, a justificar o aumento da pena. A propósito, transcrevo excerto de julgado do

Superior Tribunal de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 2. No presente caso, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentação concreta para concluir que o crime de tráfico fora praticado nas imediações de instituição de ensino. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para possibilitar o afastamento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência. Sopesados tais elementos de convicção, passo à dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal e do Art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o acusado utilizou-se considerável quantidade de cocaína no comércio de entorpecentes, substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Ademais, o réu possui maus antecedentes decorrentes de condenação anterior por tráfico de drogas (Autos nº 3000791-60.2013.8.26.0066 - fls. 36/39). Assim, a basilar deve ser majorada em 1/5, alcançando o patamar de 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica. Na segunda fase do cálculo, a dupla reincidência do réu (Autos nº 0000254-92.2016.8.26.0557 e 0011421-32.2013.8.26.0066 - fls. 36/39), uma delas específica, justifica a imposição de novo incremento da pena em 1/4 (um quarto), de forma que a reprimenda atingir o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal. O aumento em tal patamar se justifica em razão de possuir o réu mais de uma reincidente e, sobretudo, por ser uma delas específica, o que evidencia a necessidade de terapêutica penal mais rigorosa. Por fim, na terceira etapa dosimétrica, considerando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, faz-se necessário novo incremento penal em 1/6 (um sexto). Destarte, a pena alcança o patamar final de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 43 da Lei nº 11.343/2006). Inviável, ademais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência específica do agente, óbice legal para tanto. Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Maicon da Silva Santos, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, isso porque permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar (art. 312 do CPP). No caso, o réu é reincidente específico e ainda possui outras duas condenações penais definitivas, uma também por tráfico de drogas e outra por furto (fls. 36/39). Evidente, pois, que, caso solto, certamente tornará delinquir, o que impede o deferimento do direito de recorrer em liberdade, pois tal situação, por certo, gera risco à ordem pública. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, consoante aos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Determino a restituição do aparelho celular apreendido, pois não há nos autos quaisquer elementos que o relacione com a prática delitiva. Intimem-se os réus para retirarem os objetos, pessoalmente ou por procurador, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de ser determinada a destruição dos objetos referidos.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se." Consultado o Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que renuncia ao direito de recorrer da presente sentença. Réu e Defensor, por suas vezes, manifestaram interesse no recurso. Pelo MM. Juiz foi recebido o recurso da Defesa e determinada a abertura de vista para apresentação das razões de apelo, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. No mais, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Substituto: Dr. Fauler Felix de Ávila

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA